

1010563-17.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 0040750/2021 - Delegacia da Policia Federal - Superintendência Regional em São Paulo

Autor:

Delegacia de Repressão A Entorpecentes (Superintendência da Policia Federal Em São Paulo)

Réu:

Francisco Soares de Freitas e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1010563-17.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1010563-17.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 0040750/2021 - Delegacia da Policia Federal - Superintendência Regional em São Paulo

Autor:

Delegacia de Repressão A Entorpecentes (Superintendência da Policia Federal Em São Paulo)

Réu:

Francisco Soares de Freitas e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

FRANCISCO SOARES DE FREITA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06, por 02 (duas) vezes, e no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, enquanto EDGAR GUSMÃO DOANO e LUIZ CARLOS DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo constou da denúncia, na data de 29 de maio de 2021, na Rua Ângelo Santa Rosa, nº 180, no posto Concha de Ouro, em Limeira, FRANCISCO SOARES DE FREITA, agindo com relevância das condutas e em concurso com LUIZ CARLOS DA SILVA e Tiago Pereira Fernandes, transportaram, por meio do conjunto caminhão DJF1B76 e semirreboque AXD1A03, para fins de tráfico, 388,6 kg (trezentos e oitenta e oito quilos e seiscentos gramas) de cocaína, acondicionados em 360 (trezentos e sessenta) tijolos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que, na data de 05 de novembro de 2021, por volta das 11h, no Posto Ipiranga, localizado na entrada do município de Pau D'Arco/PA, FRANCISCO SOARES DE FREITA, agindo com relevância das condutas e em concurso de pessoas com EDGAR GUSMÃO DOANO e Tiago Pereira Fernandes, transportaram, por meio do conjunto caminhão OWK1A10 e reboque ETU8D61, para fins de tráfico, 183,4 kg de cocaína, distribuídos em 170 (cento e setenta) tabletes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, por fim, que, desde pelo menos maio de 2021, na Comarca de Limeira e em outras cidades, FRANCISCO SOARES DE FREITA, EDGAR GUSMÃO DOANO e LUIZ CARLOS DA SILVA, acima qualificados, agindo conjuntamente com Tiago Pereira Fernandes, mantiveram-se associados para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, e §1º da Lei nº 11.343/2006.

Os réus foram citados: FRANCISCO (fls. 822/823), LUIZ CARLOS (fls. 824/825) e EDGAR (fls. 912) e apresentaram resposta à acusação: FRANCISCO (fls. 829/843), LUIZ CARLOS (fls. 844/857) e EDGAR (fls. 986/991), sendo afastadas as preliminares e a absolvição sumária e a denúncia contra FRANCISCO e LUIZ CARLOS foi recebida em 07.07.2022 (fls. 945/947) e, contra EDGAR, em 27.07.2022 (fls. 1090).

Em instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus (fls. 1118).

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia (fls. 1130/1170) e as Defesas pugnaram pela absolvição: Edgard (fls. 1172/1177), Luiz Carlos (fls. 1180/1188) e Francisco (fls. 1195/1218).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há que se falar em nulidade da interceptação telefônica, pois o afastamento do sigilo telemático e de dados dos aparelhos telefônicos e celulares somente foi determinado após diversas outras diligências ocorridas desde maio de 2021.

Conforme transcrevo a seguir, as medidas foram exaustivamente fundamentadas e rígido controle efetuado nos autos, inclusive com cobranças ao Ministério Público sobre as diligências.

Nos autos em apenso (1007067-77.2021.8.26.0320), em 13 de julho de 2021, assim se decidiu para iniciar as interceptações, a ação controlada e as quebras de sigilos:

"Vistos.

Trata-se de pedido de implementação de Interceptação Telefônica, Interceptação do Fluxo de Comunicações de Informática, Telemática e Pedidos conexos, formulado

pelo Excelentíssimo Delegado de Polícia Federal , Dr. Florisvaldo Emílio da Neves. Trata-se de investigação realizada pela Polícia Federal para apurar atividades de uma suposta organização criminoso dedicada ao tráfico de drogas atuante na região de Limeira. Para tanto, requer o deferimento de implementação e monitoramento das linhas informadas, Interceptação de Fluxo de Comunicações e Informática, bem como o acesso a dados telemáticos vinculados a linhas telefônicas, IMEIs e contas de correio eletrônico que constam no pedido.

O pedido veio devidamente instruído.

Presente os requisitos legais previstos na Lei 9296/96, DEFIRO o pedido de interceptação telefônica dos aparelhos celulares relacionados, pelo prazo de (15) quinze dias, uma vez indispensável para êxito das investigações.

Com efeito, as diligências indicam que o grupo criminoso estaria realizando o transporte de drogas desde o Mato Grosso, por meio de caminhões e carretas, até a região de Limeira, onde disporia de acesso a empresas para realização do transbordo do material ilícito. Consta da representação policial, que LUIZ CARLOS DA SILVA foi preso em flagrante em 29/05/2021 em Limeira quando transportava cerca de 388 quilos de cocaína ocultos em compartimento dissimulado de semirreboque acoplado a caminhão trator, gerando o processo 1000012-61.2021.8.26.0551, distribuído a esta 2ª Vara Criminal. Após a prisão, foram feitas novas diligências que constatarem que as movimentações continuam. Para tanto, como bem pontuado pelo Ministério Público, a interceptação telefônica e telemática é imprescindível.

Autorizo o encaminhamento de quaisquer informações referentes aos aparelhos alvo mencionados, e quaisquer informações relacionadas com as interceptações para os e-mails dos servidores mencionados nos ofícios.

Autorizo o fornecimento do rastreamento das linhas, nas ligações recebidas e efetuadas pelas linhas alvos, que porventura venham a aparecer no período de monitoramento.

Determino que seja fornecido o histórico das ligações originadas e recebidas das linhas celulares interceptadas e respectivo IMEI, a partir do início da interceptação, sempre em formato Excel, assim como o acesso as mensagens de Texto, mensagens multimídias, torpedo ou SMS, por meio do Sistema Vigia, utilizado por essa operadora para tal fim, sendo que vincule aos servidores mencionados no pedido, para a consulta de tais informações.

Determino ainda que seja autorizado a apreensão de dados constantes nos aparelhos celulares que operam as linhas telefônicas interceptadas em relação a troca de mensagens WhatsApp, mensagem de voz, áudio, vídeo, fotografias e documentos, bem como seus recursos acessórios, como mensagem de voz, imagens, com ambiente e localização via GPS, com a intervenção das operadoras de telefonia ou diretamente através dos meios disponíveis à autoridade policial, sem a intermediação das citadas operadoras de telefonia.

No caso de eventual portabilidade da linha interceptada, a Operadora deverá comunicar imediatamente o Juízo, bem como providenciar a manutenção da presente interceptação, pelo número do IMEI, vedada qualquer divulgação a terceiros.

Determino também que seja fornecido pelas empresas MOVIDA, LOCALIZA e UNIDAS os contratos de locação firmados pelos suspeitos no período de 01/01/2021 até a resposta à ordem judicial, bem como dos veículos a serem locados pelos investigados indicados, por 15 dias, a fim de se apurar as rotas de transporte dos entorpecentes.

Defiro, ainda, a cessão de senha pelo prazo de 15 dias para as autoridades e funcionários relacionados pedido.

Defiro ainda, a ação controlada, nos termos do disposto no artigo 3º, inciso III, e artigos 8º e 9º, todos da Lei nº 12.850/13, consistente na não efetivação da prisão imediata dos envolvidos ou de quaisquer dos outros integrantes da organização criminoso.

Defiro também, o pedido de COMPARTILHAMENTO dos dados extraídos no processo 1000012-61.2021.8.26.0320.

Defiro, por fim, o acesso aos dados cadastrais das empresas NET/CLARO/EMBRATEL (TELEFONIA, TV E INTERNET), VIVO/TELEFÔNICA (TELEFONIA, TV E INTERNET), OI/BRASIL TELECOM (TELEFONIA, TV E INTERNET), TIM (TELEFONIA E INTERNET), por 15 dias, e das

empresas concessionárias de serviço público (CPFL, Eletropaulo e Elektro) pelo prazo de 60 dias, para pesquisa de endereços de clientes/usuários. Em 23 de julho de 2021, a decisão foi complementada para constar:

Vistos. Fls. 79/81: de fato, houve omissão na decisão de fls. 75/76 quanto ao pedido de captação ambiental.

Observo que o pedido contém a descrição circunstanciada dos locais e da forma de instalação do dispositivo de captação ambiental, a fim de permitir o regular controle pela autoridade judicial.

A imprescindibilidade restou comprovada pelas fotos de fls. 38, 39, 43, 46, 54 (verso), 55, 55 (verso), 57 (verso), que demonstram a intensa articulação entre os investigados, presente ainda o *fumus commissi delicti*, no que me reporto à fundamentação de fls. 75/76.

Ante o exposto, nos termos do art. 8º-A da Lei 9.296/96, DEFIRO o quanto requerido, para os exatos fins do primeiro parágrafo de fl. 81.

Em 25 de agosto de 2021, a decisão foi deferida a primeira prorrogação, com a seguinte fundamentação:

"Vistos.

Trata-se de de pedido de início, prorrogação e cancelamento de Interceptação Telefônica, Interceptação do Fluxo de Comunicações de Informática, Telemática e Pedidos conexos, formulado pelo Excelentíssimo Delegado de Polícia Federal, Dr. Florisvaldo Emílio da Neves.

Como já mencionado, o presente teve início com diligências que indicavam que o grupo criminoso estaria realizando o transporte de drogas desde o Mato Grosso, por meio de caminhões e carretas, até a região de Limeira, onde disporia de acesso a empresas para realização do transbordo do material ilícito.

Nesse ponto, LUIZ CARLOS DA SILVA foi preso em flagrante em 29/05/2021 em Limeira quando transportava cerca de 388 quilos de cocaína ocultos em compartimento dissimulado de semirreboque acoplado a caminhão trator, gerando o processo 1000012-61.2021.8.26.0551, distribuído a esta 2ª Vara Criminal.

No pedido de prorrogação, a D. Autoridade policial traz ao feito o Auto Circunstanciado nº 01, durante vigilância, verificou-se que FRANCISCO SOARES DE FREITA, vulgo XICO, estava no galpão no dia 28.06.2021, orientando um motorista a manobrar o caminhão de placa MHY8B99. No mesmo dia, o caminhão deixou o imóvel e retornou depois conduzido pelo homem que havia participado da reunião com TIAGO e FRANCISCO, conforme relatado no pedido inicial.

Na sequência, outro caminhão de placa MPS8186 chegou no local, também recebendo auxílio de FRANCISCO para manobrar. Esse veículo está registrado em nome da TRANSPORTADORA 3 VIAS LTDA, cujo sócio é ADRIANO DOS SANTOS SOUZA e possui dois outros semirreboques com características semelhantes ao que estava acoplado ao veículo, de placas EJZ7525 e EJZ7535. No dia seguinte, observou-se algumas pessoas realizando a desmontagem de algumas placas de madeiras e outra de metal, por meio de equipamento utilizado em solda, na parte frontal do semirreboque deixado por aquele caminhão. Logo após, um motorista engatou o caminhão de placa MHY8B99 no semirreboque e o conjunto foi colocado dentro da cobertura do galpão.

No dia 30.06.2021, ingressou no imóvel um Citroen C4, placa RNA6F55, da empresa Movida, que estava locado para FRANCISCO. No dia 30.07.2021, por volta das 17:00, chegou ao local uma carreta de placas JAS6E21, que ficou no galpão até 19:00, em uma área coberta. FRANCISCO aguardou do lado de fora a chegada da carreta e recepcionou pessoalmente o motorista. O veículo seria da empresa API TRANSPORTES LTDA, de Garibaldi/RS, tendo sido adquirido em maio deste ano, período no qual seu valor, segundo a tabela Fipe, seria de R\$ 676.300,00.

Quanto aos terminais interceptados e pesquisados, observou-se que o (19) 97417-1739 não realizou ligações, enquanto o (19) 99801-8096 foi utilizado por FRANCISCO apenas para cinco ligações, algumas para a Movida. A manutenção da interceptação de ambas as linhas é imprescindível: a primeira pode ser utilizada em outro período e a segunda é relevante para acompanhar o agendamento de veículos e outras

movimentações do investigado. Tal informação é imprescindível para outras diligências, como adiante se verá.

Do mesmo modo, observou-se que TIAGO PEREIRA FERNANDES, ao locar o GM/Cruze da Movida, informou o telefone (16) 99635-1969. Feita a análise de IMEIs e extratos de ligações, concluiu-se que vários telefones giraram em torno dos mesmos IMEIs, com altíssima rotatividade de números em curto espaço de tempo. A mesma pesquisa foi feita em relação aos telefones vinculados a FRANCISCO, também se constatando a alta rotatividade de números nos mesmos aparelhos.

A partir desses números selecionados, foram feitas novas consultas a fim de identificar potenciais números utilizados na prática das atividades ilícitas, sendo identificados os seguintes números de interesse para a investigação: (19) 98180-0707, (71) 99932-8657, (16) 99774-5344, (19) 99721-3139, (77) 99856-7281, (77) 99975-6827, (11) 97547-1467, (71) 99701-9097, (11) 99977-7770, (11) 99816-5152 e (71) 99328-6573.

Cabe destacar, também, que, na análise dos dados extraídos do celular apreendido na prisão em flagrante de Luiz Carlos da Silva no momento de sua prisão, por meio das mensagens de texto e áudio trocadas por aplicativos, observou-se uma intensa vinculação entre o preso LUIZ CARLOS DA SILVA e os investigados FRANCISCO e TIAGO. Em uma das conversas analisadas, o interlocutor FAZENDEIRO acertou detalhes com LUIZ CARLOS sobre o pagamento de dez mil reais. Ocorre que esse número foi um dos identificados a partir da análise do IMEI do telefone indicado por TIAGO quando locou o carro GM/Cruze. Do mesmo modo, um outro IMEI foi utilizado tanto para o número do interlocutor TR REIS, quanto para a linha de FRANCISCO.

Concluiu-se que FAZENDEIRO é, na realidade, TIAGO, bem como que TR REIS se trata de FRANCISCO. Como o primeiro trata sobre pagamentos, infere-se que TIAGO é o responsável pelo financiamento ou mobilização do dinheiro necessário para o transporte de cocaína, aparentando ter superioridade hierárquica sobre os outros dois.

Sobre o envolvimento de THIAGO DOS REIS SANTOS, uma das carretas que ingressou no galpão utilizado pela organização criminoso, no dia 25.05.2021, de placas KLC3D98 (caminhão trator) e QEK3B79 (semirreboque), estava registrada em nome de THIAGO DOS REIS SANTOS.

Além disso, o nome TR REIS TRANSPORTES apareceu associado ao aparelho telefônico utilizado por FRANCISCO, conforme tópico anterior. A partir de pesquisa e cruzamento de dados, verificou-se que um dos IMEIs de FRANCISCO está associado ao e-mail thiagoreistransporte@hotmail.com, bem como que quatro linhas vinculadas ao IMEI de FRANCISCO estão cadastradas em nome de THIAGO.

Apesar de não ter sido observado contato pessoal entre THIAGO e os demais investigados, necessário prosseguir as diligências para esclarecer seu envolvimento com os fatos apurados.

Diante do exposto e do material colacionado no auto anexo, constata-se que houve diálogos sobre os fatos ora investigados, havendo motivo e pertinência para a continuidade da interceptação telefônica e telemática, bem como para as demais medidas implementadas durante a investigação.

Resta, portanto, demonstrado o interesse e a pertinência das investigações, bem como a inexistência, por ora, de outras diligências adicionais senão as interceptações do fluxo de comunicações telefônicas e telemáticas dos investigados. Presentes, portanto, os requisitos exigidos pelas Leis nº 9.296/96, 12850/13 e 12956/14, sendo necessária a continuidade das demais medidas implementadas durante a investigação, como a captação ambiental e a quebra de sigilo de dados.

DEFIRO, desse modo, as medidas representadas pela Douta Autoridade Policial, DETERMINANDO (...):"

Em 22 de outubro de 2021, mais uma prorrogação, com a seguinte fundamentação: "Vistos.

Trata-se de de pedido de início, prorrogação e cancelamento de Interceptação Telefônica, Interceptação do Fluxo de Comunicações de Informática, Telemática e Pedidos conexos, formulado pelo Excelentíssimo Delegado de Polícia Federal , Dr. Florisvaldo Emílio da Neves.

Antes de apreciar o pedido, este Juízo determinou a prestação de esclarecimentos, os quais foram juntados às fls. 385/389 e ora reputo como suficientes para justificar a demora no pedido de novas diligências.

Como já mencionado, o presente teve início com diligências que indicavam que o grupo criminoso estaria realizando o transporte de drogas desde o Mato Grosso, por meio de caminhões e carretas, até a região de Limeira, onde disporia de acesso a empresas para realização do transbordo do material ilícito.

Cabe destacar que LUIZ CARLOS DA SILVA, preso em flagrante em 29/05/2021 em Limeira quando transportava cerca de 388 quilos de cocaína ocultos em compartimento dissimulado de semirreboque acoplado a caminhão trator já foi condenado às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, com pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, ambos no valor, de 1/30 (um trinta avos) cada do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, decretado o perdimento do veículo "Volvo", placa DJF- 1B76 e do semirreboque placa AXD 1A03 (processo 1000012-61.2021.8.26.0551, distribuído a esta 2ª Vara Criminal). Tendo havido recurso do Ministério Público e da Defesa, os autos encontram-se no E. Tribunal.

Com o prosseguimento das investigações, foi identificado o nome EDGAR GUSMAO DOANO em uma imagem de cartão de crédito. EDGAR é motorista de carretas, sendo o homem que compareceu no galpão de FRANCISCO conduzindo carretas e que havia se reunido com TIAGO e FRANCISCO. Foi encontrada fotografia de EDGAR ao lado da carreta FH440 VOLVO PRETA, aparentemente a mesma que foi avistada no galpão do bairro dos Pires, em Limeira, nos termos da Informação 093/2021, no dia 25/05/2021 (caminhão/trator e semirreboque de placas KLC3D98 e QEK3B79), registrada em nome de THIAGO DOS REIS SANTOS.

Durante o último período foi instalada escuta ambiental no veículo em uso por TIAGO PEREIRA FERNANDES, conforme relatório anexo, com detalhes da medida, em que se apurou que atua no tráfico, organizando o traslado de cargas de drogas em solo nacional.

Pela quebra telemática, apurou-se que nas nuvens de TIAGO (usuário das contas fazendanunes@icloud.com e juliano pereira26@icloud.com) existem fotos de registros da carreta de LUIS CARLOS apreendida com cocaína, de identidades de terceiros, inclusive de FRANCISCO e de cartões de diversas pessoas, como FRANCISCO S FREITA e EDGAR GUSMAO DOANO, indicando que podem ter sido recebidas para que lhes fossem enviados pagamentos. Constatam ainda registros da empresa de LUIS CARLOS. Outras imagens indicam os telefones (27) 99582-4261, (62) 98260-1173 e (11) 97732-1289 sendo utilizados por EDGAR e a utilização da conta reidocafe3@gmail.com, vinculada ao número (85) 98105-3740.

Durante ligação com PAULO, TIAGO organizou uma carga que seria enviada a algum porto, comentando que todos do nordeste são do grupo e que enviaria para onde quisesse. Ele diz que o porto de destino seria o Ponta da Madeira. Ele cita o nome WILLIAM e diz que se preocuparia apenas com disponibilização da carga, pois o escoamento seria realizado pelo comprador através de sua transportadora. Na mesma ligação, TIAGO conversa sobre envios de cargas pelo porto de Itaqui, depreendendo-se que deve ser enviada junto a carga de carvão. Ele diz que a empresa seria de ÍNDIO e que o porto não teria "X", provável referência a raio-x.

TIAGO ainda conversou no telefone a respeito de enviar a carga à granel, pois elas podem ser despejadas em compartimentos maiores de navios. Ele afirmou que o valor de venda pode chegar a 25 euros, contra 05 no Brasil, valores compatíveis com o praticado nos dois lugares. Tempo depois ele conversou no celular e com outro homem no veículo, explicando que para a carga ser enviada a granel seria necessário que o comandante e a tripulação estivessem envolvidos na atividade ilícita e que o embarque fosse feito a cerca de duzentos quilômetros da costa. No fim, reforça que não seria enviada carga dessa maneira.

Na sequência, citou que CHUCHU queria que EDGAR levasse o carro no local. Conforme explicado no auto circunstanciado, infere-se que XICO trata os seus conhecidos por este apelido e por eles é assim chamado. TIAGO ainda diz que a viagem de EDGAR está pronta, mas que falta "arrumar o carro", citando que o carro preto estava com um

arranhão. Este veículo provavelmente é o caminhão KLC3D98, que foi registrado sendo conduzido no galpão. Há foto armazenada na nuvem de 25.05.2021 que retrata o dano causado. Posteriormente ele diz que JAPA possui o contato de quem tem a mercadoria e teria marcado uma reunião. Ele também comenta que tem contato com TIAGO PEREIRA FERNANDES, seu irmão foragido da justiça, sugerindo a existência de divergências entre os dois. É possível que o sócio de TIAGO seja TIAGO.

Em outra conversa, TIAGO afirma que alguém prepara seus aparelhos de telefone por duzentos dólares. Diz que tem dois celulares, um social e outro preparado para camadas de criptografia.

Além de uma tela de sistema de consulta dos dados do semirreboque, acima referida, também existe a imagem de tela de computador exibindo Cadastro de Identificação Civil em nome de ADEMIR GOMES DA SILVA, sendo possível que TIAGO tenha contato com algum servidor público, com acesso a esse tipo de banco de dados.

Já os dados da nuvem de FRANCISCO (usuário da conta franciscosfreita@hotmail.com) apresentaram registros de localização diversos, chamando a atenção a quantidade de marcações realizadas na mecânica da Rua José Perdomo, 599, Campinas, local possivelmente utilizado para atividades ilícitas. Em diligência no local, foram avistados veículos estacionados do interior do galpão, além de terem visto três pessoas no local, uma delas com as características de FRANCISCO. Observou-se que o local aparentemente não presta serviço ao público, o portão permanecendo fechado até em dia útil. Pela quantidade de imagens no local, até do começo do ano, depreende-se que este galpão também seja utilizado pelo grupo criminoso.

Também foi identificada a provável residência de FRANCISCO, uma casa com área externa e piscina situada na Rua Margarida Gomes da Silva com a Rua João Marcelino Leite. No local havia uma carreta de placas GZG1487, que havia sido avistada em 14.09 no galpão em Limeira. No material em nuvem de FRANCISCO também foram encontrados registros de documentos dos veículos em nome de LUIS CARLOS DA SILVA. Diante do exposto e do material colacionado no auto anexo, constata-se que houve diálogos sobre os fatos ora investigados, havendo motivo e pertinência para a continuidade da interceptação telefônica e telemática, bem como para as demais medidas implementadas durante a investigação.

Presentes, portanto, os requisitos exigidos pelas Leis nº 9.296/96, 12850/13 e 12956/14, necessária a continuidade das demais medidas implementadas durante a investigação, como a captação ambiental e a quebra de sigilo de dados.

DEFIRO, desse modo a interceptação telefônica, com seus acessórios, e telemática e a obtenção de dados protegidos por sigilo, nos termos da representação".

Em 17 de março de 2022, foi decretada a prisão preventiva dos acusados, além de outras cautelares, com a seguinte fundamentação:

Vistos.

Trata-se de representação da D. Autoridade Policial Federal, requerendo PRISÃO PREVENTIVA, medida cautelar de Busca e Apreensão, AFASTAMENTO DO SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO, para acesso imediato ao conteúdo de dispositivos de informática, telefônicos e mídias magnéticas que venham a ser apreendidos e SEQUESTRO DE BENS, tudo decorrente da denominada "Operação Bragi", que tramitou nos autos em epígrafe (fls. 530/644).

O Ministério Público pugnou pelo deferimento das medidas (fls. 522/529).

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, cabe destacar que, em atendimento à determinação de fl. 520, informou-se que o inquérito instaurado em virtude da cautelar é o 1010563-17.2021.8.26.0320, de modo que determine-se providenciada a respectiva vinculação.

A representação deve ser acolhida.

A "Operação Bragi", decorrente dos presentes autos, apurou notícia de que grupo criminoso estaria realizando o transporte de drogas desde o Mato Grosso, por meio de caminhões e carretas, até a região de Limeira, onde disporia de acesso a empresas para realização do transbordo do material ilícito.

No final de maio de 2021, foi feito o acompanhamento de LUIZ CARLOS DA SILVA, o qual acabou preso em flagrante em 29/05/2021, nesta Comarca, quando transportava cerca de 388 quilos de cocaína ocultos em compartimento dissimulado de semirreboque acoplado a caminhão trator, o qual já foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, com pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ambos no valor, de 1/30 (um trinta avos) cada do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, decretado o perdimento do veículo "Volvo", placa DJF- 1B76 e do semirreboque placa AXD 1A03 (processo 1000012-61.2021.8.26.0551, distribuído a esta 2ª Vara Criminal, motivo pelo qual, inclusive, esta cautelar fora distribuída por prevenção a este Juízo- certidão de fl. 02- verso).

Ao final das investigações e por conta de outro flagrante realizado no Estado do Pará, no total foram apreendidos 572 kg (quinhentos e setenta e dois quilos) de cocaína, avaliados aproximadamente em R\$16.370.000,00; e foram apreendidos quatro veículos pesados, avaliados no total em R\$ 644.385,00.

Como se demonstrará, faz-se necessária a cautelar extrema em função de determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública e à efetiva aplicação da lei penal (CPP, artigo 312), observado que a contemporaneidade a que alude o § 2º do artigo 312 do CPP decorre do fato de que, mesmo após a prisão de LUIZ CARLOS, a movimentação em galpão (localizado na Estrada Municipal Limeira 346) prosseguiu, concluindo-se que o local era utilizado para preparar compartimento secreto em outra carroceria.

Outro fator a demonstrar a contemporaneidade é o de que TIAGO PEREIRA FERNANDES, apontado como responsável pelo financiamento ou mobilização do dinheiro necessário para o transporte da cocaína foi vítima de homicídio em Ribeirão Preto/SP, no último dia 11/03, quando recebeu, no interior de seu veículo, nove disparos de arma de fogo. Ele estava na posse de uma Ford Ranger, ano 2019/2020, placas QWL3H50, registrada em nome de Aliss Comércio de Automóveis Ltda. Após sua morte, o veículo foi transferido para o seu nome e entregue à viúva.

Percebe-se, assim, que a organização criminosa encontra-se em plena atividade, seja com desavenças internas que levaram ao assassinato de um dos integrantes, seja por brigas entre facções rivais, a demonstrar a necessidade da custódia cautelar.

Há elementos suficientes, ao menos em sede de cognição sumária, de que TIAGO PEREIRA FERNANDES era responsável por negociar as cargas de drogas e definir os locais de entrega, além de custear diretamente os custos envolvidos e o proprietário dos caminhões utilizados no transporte dos entorpecentes, enquanto FRANCISCO SOARES DE FREITA, vulgo XICO, seria o gerente da organização criminosa, sendo diretamente subordinado a TIAGO, a quem incumbiria organizar e acompanhar as viagens, manter contato com os motoristas, cuidar dos entrepostos e das demais questões logísticas, bem como acompanhar o preparo dos compartimentos secretos dos caminhões.

Por seu lado, há demonstração que LUIS CARLOS DA SILVA e EDGAR GUSMÃO DOANO eram os motoristas que dirigiam os caminhões carregados com as cargas de drogas, tanto que ambos foram presos em flagrante, o primeiro, no feito já mencionado, e o segundo em 05.11.2021, em Pau D'Arco/PA, na posse de 170 tabletes de cocaína, com peso de 183,4 quilos.

Consta dos autos que, durante sua oitiva, EDGAR afirmou que a droga foi embarcada

em Sorocaba/SP e tinha como destino o Porto de Barcarena/PA. Isso confirmou o diálogo, captado por escuta ambiental, no qual TIAGO comenta que EDGAR iria transportar o entorpecente, tendo o juízo da Vara Criminal de Redenção, nos autos 0800149-89.2022.8.14.0045, autorizado o compartilhamento dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos com EDGAR.

Também segundo consta dos autos, o material armazenado nas nuvens de TIAGO e FRANCISCO continha dados de ambos os motoristas, demonstrando a estabilidade de seu envolvimento com o grupo criminoso.

Agentes policiais presenciaram, também, quando, no dia 10.06.2021, FRANCISCO foi até o galpão e acompanhou a manobra de um caminhão. No dia seguinte, ele voltou ao local para acompanhar um serviço no semirreboque estacionado lá. Nas diligências, apurou-se que FRANCISCO utilizava um Jeep Renegade, placas RFF4I86, locado em seu nome. Em determinado momento foi realizada abordagem do carro que, verificou-se, era dirigido por TIAGO PEREIRA FERNANDES. Após a abordagem, TIAGO se deslocou até São Paulo/SP e permaneceu nas imediações da Rua Bela Cintra.

Durante outra vigilância, no dia 22.06.2021, observou-se que FRANCISCO, TIAGO PEREIRA e outro homem não identificado se encontraram no Autoposto Graal, na Rodovia Anhanguera, em Limeira. Na ocasião, TIAGO utilizava um Cruze de placas QQR9628 locado seu nome. O terceiro indivíduo era muito semelhante ao motorista que no dia 25.05.2021 estava manobrando o conjunto de placas KLC3D98 e QEK3B79 no galpão.

É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de exceção, a qual, porém, encontra-se suficientemente demonstrada no caso anexo, devendo ser decretada a PRISÃO PREVENTIVA de FRANCISCO SOARES DE FREITA, EDGAR GUMÃO DOANO e LUÍS CARLOS DA SILVA.

Deve ser acolhido, ainda, o pedido de busca e apreensão, mesmo nos endereços relacionados a TIAGO, pois, apesar de seu falecimento, nesses locais podem ser encontrados documentos relativos ao funcionamento da organização criminosa, outros integrantes, fornecedores de drogas e destinatários das remessas realizadas, assim como relativas a bens imóveis, empresas e recursos financeiros, inclusive em nome de interpostas pessoas.

A busca e apreensão é uma medida cautelar que visa instrumentalizar a investigação criminal ou a instrução processual, ou ainda, prevenir direitos da vítima, como a sua segurança, sua vida ou seu patrimônio.

Dispõe o art. 240, § 1º, “c”, “d”, “e” e “h” do Código de Processo Penal que “proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: [...] apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; [...] apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; [...] descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; e [...] colher qualquer elemento de convicção”.

E tratando-se de procedimento cautelar, por certo que não se exige para o seu deferimento uma cognição exauriente senão sumária dos fatos que lhe dão ensejo. E a norma processual que a comporta, fala mesmo em fundadas razões que a autorizem, dando a entender que para o seu deferimento são necessários então sérios indícios estribados em elementos de convicção acostados aos autos.

Como consequência, fica DEFERIDO o afastamento do sigilo telemático e de dados dos aparelhos telefônicos e celulares, tanto para acesso imediato durante as buscas quanto para posterior exame pericial, apreendidos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, com base na Lei 9.296/1996, considerando que a

impossibilidade de se ter acesso imediato ao conteúdo dos aparelhos eletrônicos apreendidos (inclusive de celulares) poderá entregar a grupos criminosos o tempo necessário para destruírem arquivos e conteúdos armazenados remotamente (com um simples comando na “nuvem”), sem contar que o acesso pode permitir o imediato conhecimento de locais onde hajam objetos de natureza criminosa armazenados. Além disso, a utilização difundida de aplicativos para celular que não são passíveis de interceptação ou utilizam criptografia é, hoje, o principal canal de comunicação de criminosos. A apreensão de celulares e autorização para acessar seu conteúdo constituem elementos de provas importantes, somente passíveis de serem obtidos mediante ordem de busca.

Por fim, restou demonstrado o poder econômico da organização criminosa, que movimentou cifras milionárias nas contas associadas a TIAGO PEREIRA FERNANDES, inclusive em nome de terceiros, como forma de não chamar a atenção das autoridades quanto à ausência de lastro patrimonial e inexistência de atividade lícita compatível (note-se que os caminhões apreendidos, embora pertencentes de fato a TIAGO, não estavam em nome dele) sendo necessário proceder ao bloqueio das contas e ativos bancários, além do bloqueio e apreensão da caminhonete recentemente adquirida em nome de TIAGO para impedir o desvio destes, para impedir o lucro criminoso e para desestruturar de maneira completa o grupo criminoso, assegurando o pagamento de multas, o ressarcimento devido e o perdimento de bens em favor do Estado.

Ante todo o exposto:

I- DECRETO, com fundamento no artigo 312, do Código de Processo Penal, a PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes indivíduos, expedindo-se mandado de prisão:

a) FRANCISCO SOARES DE FREITA, brasileiro, CPF 336.276.118-61, RG 37.633.031 – SSP/SP, filho de Sônia de Fátima Brito Nunes e Valdecir Soares de Freitas, nascido em 08/10/1985, na cidade de Campinas-SP, com endereço atual na Rua José Perdomo, nº 559, Jardim São Domingos, em Campinas-SP.

b) EDGAR GUMÃO DOANO, brasileiro, CPF 055.243.197-44, RG 1.679.931 – SSP/ES, filho de Lolita Gusmão Doano e Maurício Doano, nascido em 06/01/1980, na cidade de Linhares-ES, atualmente recolhido no sistema penitenciário.

c) LUÍS CARLOS DA SILVA, brasileiro, CPF nº 587.242.819-72, RG 17.027.482 – SSP/SP, filho de Balbina dos Santos Silva e Pedro Meireles da Silva, nascido em 01/02/1964, na cidade de São Bernardo do Campo/SP, atualmente recolhido no sistema prisional.

II- DEFIRO, nos termos do art. 240 do Código de Processo Penal, o requerido para que se proceda a BUSCA E APREENSÃO, nos seguintes endereços, inclusive com ordem de arrombamento, em caso de resistência, recomendando-se, outrossim, moderação:

1) Rua José Tadeu Sincos, nº 120, Condomínio Quintessence, apartamento nº 132, Torre Órion, Bosque das Juiritis, em Ribeirão Preto/SP (relacionado a TIAGO PEREIRA FERNANDES);

2) Rua Bela Cintra, nº 250, apartamento nº 900, Consolação, em São Paulo/SP (relacionado a TIAGO PEREIRA FERNANDES – endereço declarado quando da transferência da Ford Ranger para seu nome);

3) Rua José Perdomo, nº 559, Jardim São Domingos, em Campinas/SP (a busca deve ser extensiva a todo o imóvel, consistente em galpão comercial, inclusive ao compartimento atualmente utilizado por XICO para fins residenciais).

Autorizo o acesso a dados contidos em aparelhos celulares e demais equipamentos eletrônicos (tablets, notebooks, etc.) apreendidos nos locais e com as pessoas que

ali estejam, inclusive dados telemáticos.

Os executores deverão, antes de penetrarem no local, mostrar e ler o mandado ao proprietário da empresa ou quem o represente, intimando-o logo então a abrir a porta.

A busca deverá ser executada durante o dia, salvo se o proprietário consentir que se faça à noite e será realizada de modo que não moleste o proprietário da empresa além do indispensável para o êxito da diligência.

A autoridade policial deverá apresentar relatório circunstanciado da diligência, no prazo de dez dias, inclusive com fotografias das coisas eventualmente apreendidas e do local da busca, colhendo-se no auto a identificação e assinatura de pessoa(s) que assistiu(iram) a busca.

Em caso de ausência do averiguado, INTIME a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente, observando-se a autorização contida no artigo 245, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, observando-se ainda o disposto no art. 11 da Portaria 18/98 da D.G.P.

ADVERTÊNCIA: Fica Vossa Senhoria advertido de que em caso de desobediência ou recalcitrância, será arrombada a porta, forçada a entrada e permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior do imóvel, para o descobrimento do que se procura. (artigo 245, parágrafos 2º e 3º do Código de Processo Penal).

Os responsáveis deverão providenciar a impressão e cumprimento deste em observância às garantias constitucionais e formalidades legais, que SERVE DE MANDADO.

III- DEFIRO, ainda, a busca e apreensão da Caminhonete Ford/Ranger de placa QWL3H50, cor cinza, movida a diesel, ano 2019/2020, Renavam 1211756740, chassi 8AFAR23L1LJ169799, atualmente registrada em nome de TIAGO PEREIRA FERNANDES, CPF 009.397.174-50, servindo a presente como mandado e ofício ao DETRAN, o qual deverá ser encaminhado pelo GAECO via sistema informatizado, determinado o bloqueio do veículo para fins de circulação e transferência, com menção da existência da ordem judicial de apreensão, para que seja apresentado à unidade da Polícia Federal mais próximo do local onde venha a ser localizado pelas autoridades de trânsito;

IV- DEFIRO, ainda, o bloqueio, via sistema informatizado, de todos os ativos financeiros – saldos em contas correntes, aplicações financeiras, cotas de consórcio, planos de previdência e outros – existentes em nome de TIAGO PEREIRA FERNANDES, CPF 009.397.174-50.

V- Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara do Júri e das Execuções Penais de Ribeirão Preto-SP, solicitando compartilhamento, nos autos do processo 1500653-21.2022.8.26.0530, originários do Inquérito Policial 2068952-22.2022.900563, do laudo e dos dados extraídos dos celulares apreendidos com a vítima.

VI- Após o cumprimento do mandado de prisão em relação a LUÍS CARLOS DA SILVA, encaminhe-se cópia desta decisão ao Exmo. Sr. Desembargador Relator da Apelação 1000012-61.2021.8.26.0551.

VII- vincule-se esta cautelar ao inquérito 1010563-17.2021.8.26.0320;

VIII- após o cumprimento dos mandados, junte-se cópia desta decisão no referido inquérito;

IX- ultimadas as providências, DETERMINO a digitalização dos presentes autos, os quais deverão ser apensados ao inquérito.

Finalmente, na noite anterior à deflagração da operação, por decisão proferida às 22h35min53s do dia 7 de abril de 2022, tão somente para possibilitar o rastreamento do réu que ainda se encontrava solto junto às operadoras de telefonia, decidiu-se o seguinte:

"III- Por fim, complemento ainda a decisão referida na consulta acima, que não apreciara o pleito anterior à determinação de fl. 520, datado de 8 de março de 2022, referente, desta feita, não a monitoramento telefônico, mas a medidas acessórias da interceptação, como análise de extratos, dados cadastrais e ERBs, as quais se mostram de grande utilidade para o cumprimento das medidas de busca e apreensão e prisão preventiva anteriormente determinadas, de modo que, pelos mesmos argumentos expostos na decisão referida, aos quais me reporto, necessário também DEFERIR as medidas representadas pela Douta Autoridade Policial, itens 1 a 4 da manifestação ministerial, com fundamento no art. 3º, incisos II, IV e V, e artigos 8º e 9º, todos da Lei nº 12.850/2013; e artigos 1º, 2º incisos I, II e III, da Lei nº 9.296/1996, oficiando-se às empresas e as operadoras de telefonia móvel e fixa, nos exatos termos contidos na representação.

Como se vê, portanto, todas as decisões foram extensamente fundamentadas, não havendo que se falar em qualquer nulidade.

No mérito, a ação é procedente.

A materialidade está comprovada pelo termo de apreensão a fls. 529 dos autos; laudo de constatação a fls. 530/534 dos autos; fotografias a fls. 531/538; laudo no caminhão de placas AXD1A03 de fls. 580/589; e exame químico toxicológico a fls. 591/594 dos autos, bem como auto de apreensão de fls. 13, laudo pericial de fls. 14/18, 96 e 213/216 dos autos 100012-61.2021.8.26.0551, bem como termo de apreensão a fls. 614, laudo de constatação a fls. 616 e laudo pericial a fls. 728/732, relatório Informação de Polícia Judiciária nº 093/2021 GISE/São Paulo/SP (fls.13/17 e fls.126/130), pelas diligências descritas às fls.154, pelo relatório ref. Aparelho celular (fls.321/323), pelo material apreendido - ref. Cartões (fls.328/330), relatório INFORMAÇÃO - GISE/SP Nº 069/202 (fls.335/337), dados de veículos (fls.338/349), material apreendido (fls.351), termo de apreensão (fls.438/439), relatório DILIGÊNCIA POLICIAL Nº 69/2022 (fls.440/446), boletim de ocorrência AP3270-2/2022 - 2ª Edição (fls.468/473), auto de exibição e apreensão (fls.474/476, fls.477/478, fls.479/480), imagens (fls.481/484), requisição IC-OBJETO (fls.497/499), relatório - Informação de Polícia Judiciária nº 142 / 2022 GISE/DRE/DRCOR/SR/SP ref celular (fls.513/514), relatório Nº 1625201/2022 (fls.517/519), termo de apensamento 2021.0040750-SR/PF/SP (fls.520), LAUDO de constatação de droga (fls.530/541), LAUDO - veículos (fls.580/589 e fls.744/757), LAUDO - química FORENSE (fls.591/594 e fls.728/732), LAUDO -INFORMÁTICA (fls.763/768 e fls.903/907), Informação de Polícia Judiciária nº 88/2022 GISE/DRE/DRCOR/SR/SP (fls.926/938), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também restou comprovada.

De início, dois dos aqui réus já foram condenados pelos crimes de tráfico em relação aos quais, agora, FRANCISCO SOARES DE FREITA é acusado de ter participado.

O réu LUIZ CARLOS DA SILVA foi condenado em 2ª Instância pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (conforme cópia do v. Acórdão de fls. 865/888), o qual fora preso em flagrante por transportar 388,6 kg (trezentos e oitenta e oito quilos e seiscientos gramas) de cocaína, acondicionados em 360 (trezentos e sessenta) tijolos.

Já EDGAR GUSMÃO DOANO foi condenado pela Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (fls. 1070/1089), o qual fora preso em flagrante por transportar 183,4 kg de cocaína, distribuídos em 170 (cento e setenta) tabletes.

Cabe, então, nesse momento, analisar a participação de FRANCISCO SOARES DE FREITA nesses dois crimes.

Reporto-me, a princípio, ao RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO de fls. 232/271, o qual, de forma bastante pormenorizada e elucidativa, descreve as diligências e a participação de cada um dos acusados na dinâmica dos crimes.

Como dali se verifica, a denominada "Operação Bragi", decorrente dos presentes autos, foi muito bem conduzida e teve, desde o princípio, objetivo específico e delimitado, apurando notícia de que grupo criminoso estaria realizando o transporte de drogas desde o Mato Grosso, por meio de caminhões e carretas, até a região de Limeira, onde disporia de acesso a empresas para realização do transbordo do material ilícito.

Ao contrário do que às vezes se verifica em grandes Operações em que os vínculos entre os denunciados ficam nebulosos, no presente caso, por se ter circunscrito a investigação a poucos nomes, as provas restaram muito robustas, inclusive porque realizadas diversas operações de captação ambiental e diversas fotos de encontros dos réus entre si e no armazém na cidade de Limeira onde eles se reuniam.

O depoimento em juízo do Delegado de Polícia Federal, Florisvaldo Emílio das Neves, que presidiu as investigações, foi minudente sobre o passo-a-passo das apurações. Iniciou dizendo que a Polícia Federal recebeu informação de possível atuação da organização criminosa na região de Limeira, onde haveria um galpão para entreposto de drogas. A organização criminosa faria o transporte de grande quantidade de cocaína de outros Estados até a região de Limeira para posterior distribuição. Os policiais também receberam informação de um caminhão que estaria sendo utilizado neste transporte. Durante o acompanhamento do caminhão, foi identificado o motorista LUIZ CARLOS DA SILVA. Esse caminhão esteve uma vez em Limeira e foi acompanhado pelos policiais até o galpão no Bairro dos Pires. Posteriormente, o caminhão esteve em deslocamento em Mato Grosso, foi solicitado apoio da Polícia Federal de lá, e na cidade de Várzea Grande, foi visto que o caminhão estava sendo conduzido pelo LUIZ e que havia uma pessoa com ele, não identificada a princípio. Posteriormente, quando voltou do Mato Grosso, o caminhão foi visto em Araras, onde pernitoitou. No dia seguinte, 29.05.2021, se deslocou até o Posto Concha de Ouro em Limeira, onde ficou parado. Neste posto foi presenciado o encontro daquela pessoa que havia sido visualizada com LUIZ em Várzea Grande. Essa pessoa foi até o posto em um Renault, recepcionou o motorista, eles se deslocaram em direção a Limeira, e depois voltaram. LUIZ foi deixado no local, a pessoa saiu e foi até o galpão. Solicitaram apoio da Polícia Militar e foi feita abordagem do caminhão conduzido pelo LUIZ, quando foram encontrados os tabletes de cocaína no compartimento secreto no teto do baú e LUIZ foi preso.

Seguiu narrando que mantiveram vigilância neste local e foi possível constatar movimentação de pessoas, caminhões e presença reiterada daquela pessoa que havia sido visualizada com LUIZ. Posteriormente, pela análise das placas dos veículos que esta pessoa utilizava, ela foi identificada como sendo o réu FRANCISCO SOARES DE FREITA. Ele foi visto recepcionando caminhões, acompanhando modificações feitas em carrocerias. Inclusive uma das pessoas que entrou conduzindo caminhão foi o terceiro réu deste feito, EDGAR GUSMÃO DOANO, que foi posteriormente identificado. Um dos veículos locados por FRANCISCO visto no local era um Jeep Renegade, que foi abordado enquanto transitava pela região de Ribeirão Preto pela Polícia Rodoviária e identificou-se que, apesar de estar locado para FRANCISCO, estava sendo utilizado por TIAGO PEREIRA FERNANDES. Por volta de 20.06.2021, os policiais, acompanhando os veículos de FRANCISCO, identificaram um encontro entre FRANCISCO, TIAGO e a pessoa vista no galpão manobrando caminhões, posteriormente identificada como EDGAR.

Sobre as medidas especiais de interceptação, telemáticas, entre outros, foram

coletados dados que apontavam a existência de uma organização chefiada por TIAGO, encarregado por comprar as drogas.

A escuta ambiental no veículo dele mostrou toda a aquisição e movimentação de droga que ele fazia, os contatos que ele tinha com FRANCISCO, que era uma espécie de gerente responsável por manter contato entre TIAGO e os motoristas, cuidar da parte logística, do galpão, cuidar dos caminhões.

Identificou-se também que havia um outro motorista além de LUIZ, que já estava preso, que era EDGAR. Este foi identificado a partir de fotos de CNH e cartão encontradas na nuvem do TIAGO. Também se apurou que novo caminhão estava sendo preparado para viagem e transporte de drogas que seria feito por EDGAR.

Os policiais, acompanhando EDGAR, identificaram um caminhão vermelho que estava num lava-rápido em São Paulo. No momento, no final do ano, que o caminhão se deslocou para o Pará, região na qual TIAGO na escuta ambiental dizia que tinha condições de fazer embarque de drogas, foi abordado em Pau d'Arco/PA, e na boleia foram encontrados 178 quilos de cocaína.

Posteriormente, em 11.03.2022, TIAGO foi assassinado em Ribeirão Preto.

Em interrogatório, o réu FRANCISCO SOARES DE FREITA negou o envolvimento com o tráfico de drogas. Afirmou conhecer os corréus e TIAGO. Disse que conheceu LUIZ através de viagens por também ser caminhoneiro, na balsa, indo para Manaus, ao passo que conheceu EDGAR através do TIAGO. Ele levou um caminhão lá para fazer uma reforma do para-choque. EDGAR foi mais de uma vez na oficina. Ele ficava no seu pátio, então indicou Diego como eletricista para arrumar algumas coisas do caminhão e o galpão de Limeira para fazer a reforma do para-choque. Informou que o galpão de Limeira é uma oficina de reforma de caminhões, de propriedade de "Anderson".

Sua negativa, porém, não se sustenta.

Questionado sobre o dia da apreensão de drogas com LUIZ, informou não ter chegado próximo do caminhão. Pegou o corréu perto da conveniência, o levou até o banco, o deixou de volta e foi embora para o galpão e depois retornou para casa. Acredita que tinha os documentos de LUIZ no seu celular porque estavam sempre se ajudando para arrumar frete.

Durante análise da nuvem utilizada por FRANCISCO (franciscosfreita@hotmail.com), há foto da CNH de LUIZ CARLOS, o motorista preso, bem como dos documentos do caminhão e do semirreboque registrados em nome de LUIZ CARLOS que foram apreendidos no dia do flagrante.

As provas produzidas, sobretudo a troca de mensagens entre FRANCISCO e LUIZ CARLOS, desmentem a versão do réu de que FRANCISCO possuía tais documentos devido a aplicativo de agenciamento de cargas.

De início, não restaram dúvidas de que o usuário da linha (73) 98658145, salvo como TR Reis, é o réu FRANCISCO.

Pesquisados os IMEIs relacionados a este número, observou-se que a linha já foi utilizada em aparelho celular de IMEI 356.395.104.110.710. Esse mesmo IMEI foi usado para a linha nº (19) 97417-1739, que foi interceptada por ser usada por FRANCISCO:

Fl. 1153

Pela análise do celular apreendido com LUIZ CARLOS, apurou-se que ele e FRANCISCO

mantiveram contato dias antes da apreensão. Eles combinam valor, inclusive LUIZ CARLOS passa a chave pix do posto de combustível.

Fl. 1152

Restou comprovado, ainda que, no dia anterior à apreensão, FRANCISCO mandou mensagem para o motorista (réu LUIZ) pedindo que ele aguardasse sinal para se deslocar até o local de esconderijo do entorpecente:

Fl. 1153

Finalmente, policiais de campana